平南县平南街道凯旋国际项目“7·21”工人高空坠落事故调查报告

2021年7月21日上午8时10分左右，平南县平南街道凯旋国际项目9#楼工程发生一起工人高空坠落事故，导致1名工人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，2021年7月22日，经平南县人民政府授权由县应急管理局牵头，成立由县应急局、县纪委监委、县公安局、县总工会、县人社局、县住建局、县群工部、平南街道办事处等相关部门组成平南县平南街道凯旋国际项目“7·21”工人高空坠落事故调查组（以下简称“7·21”事故调查组）。

“7·21”事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、调阅有关资料和对相关人员进行询问，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况；认定了事故性质；提出了对事故责任者的处理建议和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位

（一）建设单位：广西大将壮业投资有限公司。成立日期：2016年12月09日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社

会信用代码：91450821MA5KFJTD90；住所:平南县平南街道商业大通道；法定代表人:梁某杰；注册资本:伍仟捌佰万圆整；营业期限:长期；经营范围:房地产开发与经营；建筑工程；市政公用工程；建筑装饰装修工程；园林绿化工程；环保工程；城市及道路照明工程；对房地产、水利、电力、矿产、交通能源、家政服务、汽车租赁、物流业、绿化工程的投资；物业租赁；建筑材料、装饰材料、种子、化肥、农产品销售；资产受托管理、监管；资产收购、处置、经营及咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二)施工单位:广东嘉颐建筑工程有限公司。统一社会信用代码:91440900MA4UJ4HP9B ；类型:有限责任公司(自然人投资或控股);法定代表人:官某;注册资本:人民币壹仟万元;成立日期:2015年06月29日；住所:茂名市电白区电海街道迎宾大道288号楼3栋10楼02A单元；经营范围:房屋建筑工程施工，建筑工程后期装饰、装修和清理，室内装饰、装修，室内装饰设计服务，建筑物自来水系统安装服务，建筑物排水系统安装服务，建筑物空调设备、通风设备系统安装服务，建筑物电力系统安装，建筑物清洁服务；市政公用工程施工、城市及道路照明工程、环保工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程。机械设备租赁。机电设备安装。工程技术咨询服务、工程项目管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)安全生产许可证号:(粤)JZ安许证字[2021]161323延,有效期:2021年

4月12日至2024年4月12日。建筑业企业资质证书：D244296988，资质等级：建筑工程施工总承包二级，有效期：至2024年08月29日。

（三）监理单位：广东城建项目管理有限公司。统一社会信用代码：91440900722902567B；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：茂名市官山一路17号大院12号；法定代表人：陈某宗；注册资本：人民币伍仟万元；成立日期：2000年04月25日；经营范围：建设工程总承包、工程监理、项目管理、工程技术及工程造价咨询、工程建设项目招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、建设项目概况

2020年4月23日，广西大将壮业投资有限公司与广东嘉颐建筑工程有限公司签订平南凯旋国际（3#、6#、9#楼）主体结构工程施工承包合同，内容及范围为本项目工程按设计施工图纸内容和有关变更资料及图纸会审记录总承包等所有内容。具体承包内容包括：1.土建工程；2.装修交楼标准；3.水电安装及室内给排水工程；4.消防、通风、防雷工程及职能预埋工程按设计图纸。该合同工程规模建筑面积约63618.93平方米，合同总承包造价：229028148元人民币。事故地点在9#楼，坠落高度14层，约42米。电工班施工人员为吴某儒、梁某辉、潘某华。

三、行业监管情况

根据平南县住房和城乡建设局提供的检查记录：2021年1月8日至2021年7月8日，平南县住房和城乡建设局组织执法力量对凯旋国际项目进行了6次检查，在该项目质量、安全、监理及安全教育方面均排查出安全生产隐患，共下达《建筑工程质量安全隐患整改通知书》6份。

四、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2021年7月21日早上7点40分左右，梁某辉、潘某华二人正常到平南街道凯旋国际工地按照工作计划开展工作。潘某华先上9#楼15层外排架，梁某辉在地面和塔吊沟通将水管吊上15层给潘某华，供其他班组工人工作使用。吊完水管后梁某辉上到14层下排架，潘某华下到14层上排架。随后梁某辉和潘某华二人互相配合将14层两个临时电箱托升上15层。工作中，二人解开了14层上下排架及15层排架的临边安全防护网，梁某辉先从14层下排架托升电箱给上排架的潘某华，然后梁某辉再上到15层排架，由14层上排架的潘某华再托升临时电箱给梁某辉，顺利完成电箱的交接后，梁某辉便将两个电箱挂放在15层排架上。梁某辉准备开始测试电箱的时候听到有人大喊，低头看到潘某华往下坠落，其佩戴的安全帽掉落在14层排架上，未见其他防护用品。

（二）事故救援情况

梁某辉看到潘某华高坠后，一边打电话给120，并通过对讲机向同事何某东、电工班长吴某儒报告情况，一边跑下一楼，直

接到潘某华坠落的位置，看见潘某华俯卧在地面上，后脑勺有凹陷，手上戴着手套，身穿工作服，身上没有安全带，原本升到15层用于连接两个临时电箱的电缆掉落在其身旁。电工班长吴某儒赶到后上前试探潘某华鼻息，但由于都不熟悉急救措施，便和梁某辉等人原地等候120到来。8时24分120到现场对潘某华进行抢救，8时34分左右宣布抢救无效死亡。平南县人民医院出具了《平南县人民医院急诊科抢救记录》：“2021年7月21日8时11分我院急诊科接到电话求救120。诉有人坠楼，呼之不应，于2021年7月21日8时14分出车，8时24分到达现场，发现患者俯卧在地面上，呼之不应。查看患者发现面色口唇青紫，口腔、鼻腔、耳道、眼角均有流血，神志丧失，双侧瞳孔散大，对光反射消失，无呼吸心跳，颈动脉搏动消失，头胸腹部重型联合外伤，头颅凹陷变形，全身多处开放性骨折、皮肤裂伤，全身皮肤冰凉。查心电图检显示一条直线。宣布临床死亡，死亡诊断：1、头胸腹部重型联合外伤；2、呼吸心跳骤停，将病情告知患者工地相关负责人及工友，无异议。”

（三）事故善后处理工作

接到事故报告后，平南县应急管理局、平南街道办等相关单位第一时间赶到现场，开展现场处置及善后处理工作。7月23日，涉事企业广东嘉颐建筑工程有限公司与死者家属就赔偿事宜达成一致，并签订了赔偿协议书。

五、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故伤亡人员情况

“7·21”事故造成1人死亡。死者潘某华，男，汉族，1979年4月15日出生，身份证地址：广东省茂名市茂港区坡心镇七星石屋村720号，身份证号码4409231979xxxx3737，生前是**广东嘉颐建筑工程有限公司**员工。

（二）事故直接经济损失约137万元。

六、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生直接原因

施工工人安全意识淡薄，违规操作，未穿戴安全带，在没有有效防坠安全措施情况下工作而失稳坠落是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1、广东嘉颐建筑工程有限公司聘用未获得电工证、高空作业证的人员进行高空电工作业；对电工班工人现场施工的安全管理不到位，事故发生时，没有专门人员在现场管理，未及时制止和纠正员工的违规行为；不重视工人的安全生产教育培训，过程流于形式，培训记录档案不真实，工人未具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全操作规程；未教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向员工提供充足的符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，未监督、教育员工按照使用规则佩戴、使用；未定期开展本单位的生产安全事故应急救援演练。

2、广东城建项目管理有限公司对电工班员工施工的安全监理不到位，事故发生时,没有监理员对施工过程进行现场监理，未及时制止和纠正施工人员的违规行为。

3、苟某仁，广东嘉颐建筑工程有限公司任命的平南县平南街道凯旋国际项目负责人,未制定本单位的安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患;未组织员工开展本单位的生产安全事故应急救援演练。

(三)事故性质

经调查取证和综合分析确认，该起事故是一起施工单位现场安全管理不到位、未正确履行其安全生产职责；监理单位对现场施工监理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及事故责任单位和责任人的处理建议

（一）广东嘉颐建筑工程有限公司聘用未获得电工证、高空作业证的人员进行高空电力作业;对电工班工人现场施工的安全管理不到位，事故发生时，没有专门人员在现场管理，未及时制止和纠正员工的违规行为；不重视工人的安全生产教育培训，过程流于形式，培训记录档案不真实，工人未具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全操作规程；未教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;未向员工提供充足的符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，未监督、教育员工按照使用规则佩戴、使用；未定期开展本单位的生产安全事故应急救援演练。其以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第

二十八条第一款、第四款，第四十三条，第四十四条第一款，第四十五条，第八十一条，对事故的发生负管理责任。建议由平南县应急管理局根据有关法律法规依法处理。

（二）广东城建项目管理有限公司，广东城建项目管理有限公司对电工班员工施工的安全监理不到位，事故发生时，没有监理员对施工过程进行现场监理，未及时制止和纠正员工的违规行为。其以上行为违法了《建设工程质量管理条例》第三十八条，《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定，对事故的发生负监理责任。建议平南县住房和城乡建设局根据有关法律法规依法处理，并把处理结果报平南县安全生产委员会。

（三）苟某仁，广东嘉颐建筑工程有限公司任命的平南县平南街道凯旋国际项目负责人，未制定本单位的安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未组织员工开展本单位的生产安全事故应急救援演练。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）、（六）项的规定，对事故发生负有管理责任。建议由平南县应急管理局根据有关法律法规依法处理。

（四）冯某云，广东城建管理有限公司监理员，负责工程监理工作。对电工班员工施工的安全监理不到位，事故发生时，没有监理员对施工过程进行现场监理，未及时制止和纠正施工人员的违规行为。其行为违反了《建设工程质量管理条例》第三十八条，《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定，应负监

理责任。建议由平南县住房和城乡建设局根据有关法律法规依法处理，并把处理结果报平南县安全生产委员会。

（五）潘某华，违规拆除外排架临边防护网，未佩戴安全带开展高空临边作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

八、事故防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化建筑行业安全生产管理，促进全县建筑施工安全健康发展，提出如下建议：

（一）建筑企业要全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，落实企业安全生产主体责任，进一步建立、健全安全生产责任制、管理制度、安全操作规程，认真开展安全隐患排查治理和按规定组织开展应急救援演练；要强化施工现场跟班检查；加强施工人员现场安全教育培训，增强施工人员的安全生产意识，必须让员工掌握本岗位的安全操作技能，相关岗位必须持证上岗；必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（二）监理单位要切实承担起建设工程安全生产的监理责任，严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，督促施工单位做好安全生产，完善各种施工许可手续。对发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位立即整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位。

（三）相关行业监管部门要加大执法力度，强监管，督促工程各参建单位将法律法规相关要求落到实处，杜绝盲目施工和违章操作，防止事故发生。

附：平南县平南街道凯旋国际项目“7·21”工人高空坠落事故调查组人员表

平南县平南街道凯旋国际项目“7·21”工人高空坠落事故调查组（代章）

2021年9月9日